

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Teoría General del Derecho I.

UNIDAD I: Teoría del lenguaje. 1.2. Características del lenguaje natural: ambigüedad, vaguedad y textura abierta.

Juan Manuel Salgado

(Desgrabación revisada, con la colaboración de Lilian Marcela Irastorza, de las clases del 31 de marzo y 1º de abril del 2005 sobre el segundo punto de la unidad I del programa de cátedra).

Hoy vamos a ver el punto 2 de la unidad 1: “Características del lenguaje natural. Ambigüedad, vaguedad y textura abierta”. El llamado “lenguaje natural” es el lenguaje del habla cotidiana, el que usamos en nuestra forma diaria de comunicarnos entre nosotros. Se le dice “natural” para distinguirlo del llamado “lenguaje científico”. ¿Qué sentido tiene llamar “lenguaje natural” al lenguaje común? Tiene el sentido de distinguirlo de un tipo de lenguaje que se fue estableciendo en determinados ámbitos a partir del desarrollo de la ciencia moderna en la Europa del siglo XVII. La ciencia moderna parte fundamentalmente de la distinción entre lo que se llamó cualidades *primarias* y cualidades *secundarias* de las cosas. Las “cualidades primarias”, decían los científicos de esa época, Galileo, Descartes, Newton y muchos otros que hicieron lo que luego se llamó la “revolución científica”, son aquellos atributos que realmente *están* en las cosas. En cambio las “cualidades secundarias” son las que nosotros *ponemos* en las cosas; parece que las “captamos” con los sentidos pero más bien son impresiones subjetivas. Por ejemplo el color. Si nosotros notamos que cambia el color de una cosa cuando se modifica la iluminación, entonces resulta que el color no es algo que tenga la cosa en sí misma, sino que a algunos rasgos de las cosas nosotros los percibimos como color. Son un “efecto óptico”, como el arco iris. También el olor y el gusto son cualidades “secundarias” porque depende de nuestro aparato de percepción. En cambio las cualidades primarias son atributos que las cosas tienen independientemente de que los percibamos y que pueden expresarse en medidas, en lenguaje matemático, como la posición, el peso, la forma, el tamaño o el movimiento. Los científicos del siglo XVII decían que la naturaleza, la realidad “objetiva” eran las cualidades primarias, y que las cualidades secundarias eran impresiones subjetivas de la gente. Si ustedes recuerdan la física que vieron en el secundario advertirán como se reduce la naturaleza a una cantidad de flechas, vectores, fuerzas, movimientos, puntos geométricos, etc. Bueno eso era la realidad para los científicos de esa época. Lo demás eran impresiones dudosas, todo lo que vemos, los colores, los sabores el mundo cambiante, eran nuestras sensaciones, que podían engañarnos. Recuerden ustedes que uno de los principales descubrimientos de esa época fue que la tierra giraba sobre sí misma y alrededor del sol, contrariamente a nuestras impresiones inmediatas, ya que lo que sentimos es que la tierra está quieta y el sol y las estrellas giran sobre nosotros. De allí que hubiera motivos para dudar de nuestros sentidos y confiar sólo en aquella realidad que, como en los cálculos astronómicos, podía expresarse matemáticamente. Sobre la base de esas “cualidades primarias”, construyeron la moderna ciencia natural, en

donde el lenguaje científico pasa a ser un lenguaje preciso y referido a los rasgos medibles, las magnitudes mensurables. O por lo menos tiene la tendencia a ser así. En cambio el lenguaje natural mezcla continuamente las cualidades primarias y las secundarias, lo objetivo con lo subjetivo. Cuando nosotros decimos “esto es frío”, “es muy frío”, “tiene calor o mas calor”, en el lenguaje científico se dice “esto tiene 0°”, “esto -12°”, “tiene 30° o tiene 50°”. No se trata de una sensación de calor o frío sino de una medida (en esta caso por medio de un termómetro) determinada en un sistema de magnitudes que se establecen independientemente de la sensación que nosotros tengamos o no sobre esa temperatura. Por eso el lenguaje científico aspira a tener la mayor claridad y precisión posibles, cosa que no ocurre en el lenguaje cotidiano.

- *¿Como por ejemplo en una formula química, cuando se designa una molécula de carbono y cualquier químico sabe que es eso?*

Claro, si H₂O es la formula que designa a una sustancia, esto no arroja ningún tipo de confusión para los químicos. Establece con una precisión muy superior a la del lenguaje cotidiano qué es agua y qué no.

Este tipo de lenguaje científico trata de captar la realidad en términos de teoría de conjuntos y pretende establecer los limites de cada conjunto con la máxima precisión posible. En cambio el lenguaje natural es sumamente impreciso, está lleno de impresiones subjetivas, de palabras con significados que dependen del contexto, de modos de hablar que muchas veces confunden. Para los filósofos que hacían de la ciencia natural el ideal de racionalidad, estas características del lenguaje natural son defectos que hay que extirpar aproximándonos al modo “científico” del habla cada vez que queremos encarar un tema con profundidad. Después vamos a ver que esta postura ha recibido también sus críticas y que el lenguaje común no es tan “defectuoso” como se dice, o por lo menos no es tan así en el derecho. Sin embargo en muchas áreas del derecho se tiene la intención de establecer un lenguaje científico y parece que esta bien que así se haga. No se pretende tanto como la precisión de la física o la química, pero sí de distinguir con mayor claridad cuestiones que para quienes están afuera de la profesión legal aparecen confundidas. Cuando en los medios de comunicación se habla de “una sentencia”, “un dictamen”, “un veredicto” como si fueran términos sinónimos, los especialistas pueden, con razón, criticar ese modo de hablar por confuso. Ustedes van a ver a lo largo de toda la carrera que una cosa es una sentencia, que es una resolución de un juez que pone punto final a un proceso; que otra cosa es un dictamen y que, técnicamente hablando, los jueces no “dictaminan”. Un dictamen es una opinión dada por los asesores, fiscales o los peritos, que tiene la característica de no ser obligatoria, aunque tiene el valor de un consejo dado por alguien que conoce del tema. Un veredicto es la decisión final de un jurado que se formula en términos breves y terminantes, por si o por no, por culpable o inocente. Cuando en el lenguaje común a veces se dice “cuál fue el veredicto o el dictamen del juez”, a lo largo de la carrera van a ver que eso es una forma inadecuada de expresarse. Ahí aspiramos a una precisión parecida a la del lenguaje científico. En muchas cuestiones, sobretodo en las de procedimiento, en las cuestiones procesales, los términos que se utilizan tienden a ser bastante precisos, pero en otras áreas el derecho se expresa a través del lenguaje común.

Y las principales características del lenguaje común son, como dice el programa, la ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta.

La ambigüedad es el caso de un término o de una oración que presenta o tiene más de un significado. Hay una forma extrema de ambigüedad que es la homonimia, que es cuando una palabra se refiere a cosas totalmente diferentes, como “banco” (para sentarse) y “banco” (entidad financiera). La homonimia en general no trae demasiados problemas porque es fácil entender en el contexto de qué estamos hablando. Si una persona dice “fui al banco a hacer un trámite” enseguida sabemos de qué se trata. Es un caso de ambigüedad, pero un caso inofensivo porque no suele traer problemas de interpretación ya que el contexto aclara inmediatamente el significado.

Los problemas de ambigüedad más difíciles son aquellos en donde una palabra tiene distintos significados, pero son significados emparentados. Esto sucede cuando los diferentes significados no son dos cosas distintas que no tienen nada que ver una con la otra sino que están estrechamente relacionados. Por ejemplo la ambigüedad que tiene una palabra cuando nombra al mismo tiempo al objeto y a la disciplina que lo estudia. La “física” como conjunto de fenómenos de la naturaleza o la “física” como ciencia. El “derecho” como una práctica de estudio (por ejemplo, nosotros estudiamos derecho, nuestra disciplina se llama derecho, escribo y leo libros de derecho) o el “derecho” como un sistema de normas que es el objeto de nuestros estudios. Lo mismo pasa con la palabra “psicología”, que a veces se utiliza para mencionar a la ciencia que estudia los fenómenos que fueron llamados “mentales” y otras veces se refiere a esos mismos fenómenos, como cuando se alude a “la psicología de tales individuos”.

- *¿La ambigüedad no se usa también cuando se dice algo sin decirlo del todo? Con respecto al derecho a veces se toma eso para decir que uno lo interpretó de una manera y otro de otra.*

A veces se es deliberadamente ambiguo...

Son varias cosas lo que se pregunta. El lenguaje legal trata de no ser ambiguo, no es lo más común que sea ambiguo deliberadamente. Cuando los diputados, los legisladores, hacen una ley, no la hacen para que se la entienda de distintos modos. Ellos buscan que sea clara, que tenga una sola posibilidad de interpretación. Pero sucede que a veces la redactan mal, o que la ley es el resultado de negociaciones políticas entre objetivos diferentes, o que tuvieron en mira ciertos hechos pero perdieron de vista que la ley podía ser aplicada a otros que no previeron. Esto último pasa sobre todo con el correr del tiempo, cuando los contextos van cambiando y lo que era una norma clara al principio va transformándose en una norma cada vez más ambigua. Pero la ambigüedad deliberada en general no es un fenómeno común en el derecho. Además se tomaría como una deshonestidad hacer una ley deliberadamente ambigua para que cada cual la interprete como le parezca.

- *Pero a veces se toman de esa ambigüedad para que cada uno haga la interpretación que le conviene.*

Si la ley está redactada de un modo que permite varios significados lo más probable es que cada uno adopte el significado que menos contradiga su conducta o sus intereses. Eso pasa a diario y es parte de la dinámica de una sociedad democrática. Ahí está también parte de nuestro trabajo como abogados en la defensa de los intereses de las personas que son nuestros clientes. Si la ambigüedad permite varias interpretaciones no es que una palabra es ambigua porque hay una interpretación correcta y hay otra que es incorrecta. Es ambigua porque las distintas interpretaciones tienen todas igual valor. Pero resulta también que una gran parte de los estudios jurídicos consisten en hacer concordar unas normas con otras, de modo que lo que puede tener ambigüedad en el caso tomado aisladamente puede perderla si se incluye en un contexto, en un sistema más amplio. Esto ustedes lo van a ver mejor en la última unidad de la materia.

Un ejemplo que podría darles es el referido a la responsabilidad del dueño de una cosa peligrosa, riesgosa. En 1968 se introdujo en el código civil lo que se llamó la “responsabilidad objetiva” que consiste en que el dueño de una *cosa riesgosa* responde por los daños causados por esa cosa, en razón del peligro. Ahora ¿qué es una “cosa riesgosa”? Un explosivo claramente lo es. Un automóvil también, pero cuando va andando. Pero empieza a haber otras cuestiones...

- una lapicera?

Acá preguntan si una lapicera puede ser una cosa peligrosa. Aunque con una lapicera se pueden causar daños si se la usa como arma llamada “impropia”, normalmente si la lapicera no es explosiva no parece ser una cosa peligrosa, no?

Yo les quería poner como ejemplo la cuestión que se planteó al respecto en los accidentes de trabajo. El trabajador telefónico que arreglaba durante todo el año los cables aéreos del teléfono, subido a los postes o a una grúa y tenía enfermedades debido a la exposición continua al frío o a los cambios bruscos de temperatura, reclamaba a la empresa una indemnización porque la empresa era la “dueña de la cosa riesgosa”. Aquí “la cosa” sería el ambiente general del trabajo, el conjunto de cosas que se utilizan, mas el clima, mas el horario en el que se lo hace trabajar. Todo esto es lo que le ha causado la enfermedad y el trabajador entonces reclama un resarcimiento por el daño causado por cosas peligrosas. Y después de un tiempo en que hubo fallos contradictorios, unos decían que las condiciones de la tarea no eran en sí mismas una “cosa riesgosa” y otros que sí, la jurisprudencia fue dando la razón a ese tipo de reclamos. Así se fue ampliando la idea de “cosa peligrosa” a algo que nosotros podríamos llamar también el ambiente general del trabajo. El ambiente ruidoso por ejemplo. A lo mejor uno no diría que una maquina que hace ruido seria una cosa riesgosa, pero resulta que si alguien está expuesto continuamente al ruido puede padecer una enfermedad que se llama hipoacusia y entonces puede decirse que la máquina ha sido “peligrosa” en esas condiciones. Se advierte que la palabra “cosa” ha ido ampliando su significado y a nombrar nuevas realidades. Esta ampliación de significados hecha por los jueces, en lugar de tomar los significados fuera de contexto tenía más en cuenta que la finalidad de las normas de accidentes de trabajo era la protección del trabajador. Por eso la ley fue muy criticada por los sectores económicamente más

poderosos y en la década de los '90 se prohibieron este tipo de reclamos. Ahora la Corte Suprema ha dicho que esta prohibición es inconstitucional, pero todo esto ustedes lo van a ver bien cuando estudien derecho del trabajo, derecho social. Aquí lo que quería era darles un ejemplo práctico de cómo en el mundo del derecho se plantean y se resuelven los problemas de ambigüedad del lenguaje.

Otra forma común de ambigüedad es la existente entre el “proceso” y el “producto”. El código civil habla en el contrato de obra del precio de “la construcción”. ¿A qué se refiere? ¿Al precio de la acción de construir o al precio de la obra construida? La palabra construcción significa tanto una cosa como la otra.

- *¿La Biblia puede ser una ambigüedad, por la diversidad de religiones que hay?*

La Biblia es un libro muy extenso. Aunque hay interpretaciones generales diferentes no diríamos que se trata de una obra “ambigua”. Cuando utilizamos el término “ambigüedad” nosotros estamos hablando de problemas de significados más reducidos, de la ambigüedad de una palabra o de una oración. En este sentido también la Biblia tiene muchos pasajes que han sido objetos de diferentes interpretaciones. Es más, la teoría y la filosofía de la interpretación, lo que se llama “hermenéutica”, tiene dos orígenes históricos: uno es la interpretación jurídica y el otro es la interpretación de la Biblia. La hermenéutica como área disciplinar diferenciada reconoce su origen en la práctica de los juristas y en la práctica de los teólogos.

Pero estamos hablando de palabras, oraciones, proposiciones ambiguas. Cuando hablo de palabras ambiguas me refiero a lo que se llama ambigüedad semántica: una palabra que puede tener varios significados. Por ejemplo el artículo 2 de la Constitución Nacional dice: *“El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”* y los constitucionalistas discuten que significa la palabra “sostiene”, en la Constitución. ¿Significa que el gobierno paga, apoya materialmente, sostiene económicamente a la Iglesia católica o significa que el gobierno “profesa” la religión católica? La palabra “sostiene” ahí es ambigua, puede tener uno u otro significado. La teoría de la interpretación va a buscar como se utiliza “sostiene” en otras normas y va a tratar de encontrar a cuál de los dos significados se refiere el artículo. Normalmente sin lograrlo de modo concluyente, porque siempre va a haber en estos casos, quienes tengan una posición o la otra. El artículo 18 de la Constitución Nacional dice *“Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”*. Cuando menciona “juicio” ¿Se refiere a cualquier tipo de proceso o se refiere sólo a los juicios llevados ante un tribunal? ¿Incluye a la posibilidad de defensa en un sumario administrativo? ¿Y en un procedimiento por infracciones de tránsito? Aunque la palabra “juicio” parecería que no es ambigua, la frase termina siéndolo por la cantidad de contextos en donde se ha discutido su aplicación. Para que no se queden con la duda les aclaro que hoy ya se entiende que “la defensa en juicio” abarca a los sumarios administrativos, a los sumarios contravencionales y en general a cualquier tipo de procedimiento que pueda terminar en una pérdida de derechos.

Las palabras que en un principio nos parecen claras, cuando cambia el contexto o cuando se aplican a contextos en donde no se preveía que se aplicaran, pasan a tener diferentes significados y a esto se lo llama, en un sentido

estrecho, ambigüedad semántica. Cuando hablamos de la semántica nos referimos a la relación de las palabras con las cosas, de las palabras con el mundo que pretenden representar. Así, una palabra ambigua sería una que “representa” diferentes cosas al mismo tiempo.

Existe también lo que se llama ambigüedad sintáctica. La “sintaxis” alude a la forma como está construida una oración. Este tipo de ambigüedad se produce cuando cada una de las palabras de una frase, en sí misma, no nos causa dificultades de interpretación, pero la oración completa es ambigua, puede tener diferentes significados. Tomo un ejemplo de Nino que menciona un cartel que dice: “Se permite viajar en el avión con un abrigo o un bolso de manos y un paraguas”. ¿Es sólo una cosa o la otra? ¿No podría yo viajar con un abrigo y un bolso de manos y un paraguas, o tengo que optar? No queda claro.

- *Puede ser una disyunción inclusiva o exclusiva.*

Es que en nuestro idioma la “o” se usa de ambos modos y cuando tenemos que interpretar no sabemos si hay que hacer inclusión o exclusión.

Como la semántica estudia la relación de las palabras con la realidad, las relaciones de significado, en realidad cuando hablamos de ambigüedad siempre estamos en el ámbito de la semántica. Pero aquí Nino llama “ambigüedad semántica” a la que se produce en la relación de las palabras individuales con su significado, cuando una palabra tiene más de un significado. Y llama “ambigüedad sintáctica” cuando por la forma en que ha sido construida una oración no queda claro cual es su significado, aunque no haya problemas de ambigüedad con las palabras de esa oración tomadas individualmente.

Otra característica del lenguaje natural es la *vaguedad*. Los términos son *vagos* cuando los límites de su significado son imprecisos. La última característica que nos interesa destacar, esto no quiere decir que no haya muchas otras, es la llamada “textura abierta”. En realidad la textura abierta es una forma de vaguedad que nos interesa especialmente. La vamos a ver un poco mas adelante.

Hay términos como por ejemplo *alto*, *bajo*, *frío*, *calor*, y similares, que se refieren a datos dentro de lo que se llama un “continuo”. En estos ejemplos, “continuos” son la estatura y la temperatura, cualidades que pueden tener diferentes magnitudes en una escala. En los casos extremos de esa escala nosotros sabemos claramente cuando una persona es alta o cuando una persona es baja, pero en los puntos medios tenemos una cantidad grande de ubicaciones en donde perdemos toda certeza: Lo que para uno es alto o para otro no e incluso se puede decir de modo diferente en distintas situaciones, como cuando se puede llamar “alto” a un adulto en relación a los niños, pero “bajo” como jugador de básquet. También hay vaguedad en los términos que se refieren a valoraciones, como *lindo*, *feo*, *placentero*. No es ambiguo a qué aludimos con “la belleza”, “la fealdad” o “el placer”, sino cuando aplicamos estos conceptos a la situación concreta. También es palabra vaga es aquella que establece una categoría de cosas sin límites claros y en la práctica es difícil decidir si un caso concreto se incluye

o no. O sea que la vaguedad se produce cuando si bien tenemos casos claros de aplicación del término hay también una cantidad de casos controvertidos en donde la palabra misma no define con claridad cuales son sus límites. Son principalmente los problemas de vaguedad los que intentan ser resueltos por el lenguaje científico.

En la redacción original de la ley de tránsito al establecerse las prioridades en el cruce de calle, se decía, entre otros criterios, que tenía prioridad el que iba por la calle de “mayor jerarquía”. Eso no parece tener dificultades si uno toma el cruce entre la Avda. Roca y una calle con mucho menos tránsito, como las que están cerca de la ruta. Aquí parece claro que la Avda. Roca es la de “mayor jerarquía”. Pero el problema aparece cuando queremos establecer esta curiosa “relación jerárquica” entre calles en situaciones en donde no está clara. ¿Es de “mayor jerarquía” la calle con mayor circulación”? ¿Es la que tiene doble mano?. En un caso que yo tuve hace años, la sentencia de primera instancia decía que tal calle por ser de doble mano tenía mayor jerarquía que otra de una mano, de modo que los que iban por la primera tenían prioridad. Pero resulta que, por ejemplo, pude afirmarse que la calle Tucumán es más importante que la calle Mendoza, porque es una calle céntrica, y sin embargo la calle Mendoza es de doble mano y la Tucumán no. ¿Cuál es la jerarquía? Puede estar dada por la mayor circulación de autos también, y no necesariamente tiene que ser de doble mano. E incluso el criterio de la mayor circulación puede ser vago, ya que es posible que a unas horas una calle tenga mas tránsito y a otra hora distinta eso ocurra con la otra calle, como sucede cuando en una hay una fábrica o una escuela y tiene más movimiento sólo a las horas de entrada o salida. Entonces ese era un concepto absolutamente vago, tanto que ocasionó una serie de problemas y lo cambiaron. Pero eso decía antes la ley de tránsito.

Hay una calificación del delito de robo que aumenta la gravedad de las penas cuando es “en despoblado”. ¿Dónde empieza el despoblado? Es claro que un campo sin gente ni casas es despoblado y también es claro que aquí en la ciudad no lo es. Pero después empieza a haber una zona gris que no necesariamente depende de la denominación municipal porque los municipios tienen la tendencia a ampliar lo que llaman “zona urbana” para poder aplicar multas por exceso de velocidad. En Picún Leufú hay un cartel en la ruta que dice “zona urbanizada”, pero uno se instala al lado de ese cartel y no ve ni una casa. Eso les sirve a ellos para cobrar multa y decir fue a mas de 40 km/h entonces le cobramos la multa. Imaginemos que se comete un robo ahí ¿Es “poblado” porque lo dice la ordenanza municipal o es “despoblado” porque en realidad no hay ninguna población?

Una forma especial de vaguedad es la “textura abierta” del lenguaje. Esta característica alude a que en la realidad siempre van a ir ocurriendo situaciones nuevas, inesperadas, que obligan a nombrarlas mediante el lenguaje de un modo que no teníamos previsto. Generalmente en estos casos usamos lo que se llama la “analogía”, o sea, el nombre que le ponemos a las cosas nuevas es por su parecido con otras. Como cuando comenzó la aviación comercial a tomar una gran importancia, a partir de la década de 1950, y entonces casi todas las situaciones que originaba esa nueva actividad se comenzaron a designar de un modo similar (esto quiere decir “análogo”) a situaciones parecidas que se daban en la navegación. De allí que se comenzara a hablar de “navegación aérea” para distinguirla de la navegación por agua, de “aero-puertos”, “embarques”, de situaciones “a bordo” del avión, en general aplicando a esa nueva realidad los términos tradicionalmente utilizados en el vocabulario naval.

Incluso se aplicaron a los problemas ocasionados por la aviación las normas jurídicas creadas para la navegación, referidas a la disciplina a bordo, la autoridad de los comandantes, la jurisdicción aplicable a las *aero-naves* en vuelo, etc. Esto ocurre porque el lenguaje se va haciendo a través de las experiencias comunes (cuando una experiencia no es común sino totalmente individual es difícil nombrarla y de allí que digamos cosas como que “nos faltan palabras”) y son estas experiencias pasadas las que se reflejan en los significados. Pero como siempre hay experiencias nuevas, al nombrarlas con el lenguaje usado para los casos anteriores vamos ampliando –o restringiendo- los significados. A esto se le llama “textura abierta”, porque lo que queremos decir es que los significados no son fijos y se modifican y adaptan continuamente a nuevas experiencias, lo cual generalmente ocurre casi sin que nos demos cuenta, pero es notable en situaciones de rápidos cambios, como en el ejemplo de la aviación.

En el lenguaje jurídico esto ocurre continuamente cuando las leyes creadas pensando en determinadas situaciones tienen que aplicarse a hechos totalmente nuevos que no se pensaban cuando aquellas se sancionaron. Otras veces se hace en forma deliberada, poniendo en la ley un término de significado *vago* o impreciso, para que sean los jueces los que vayan precisándolo a través de la jurisprudencia, las decisiones en los casos concretos. Por ejemplo cuando la ley habla de que no se permite el “abuso del derecho”. Es claro que nadie está de acuerdo con un “abuso”, pero qué es el “abuso del derecho” en cada caso concreto es algo difícil de establecer por anticipado. Entonces cuando los jueces encuentren algún reclamo notoriamente injusto pero que parece amparado en la letra de la ley, establecen que eso es un abuso del derecho. Como el ejemplo que dimos el martes, cuando hablamos del que quiso hacer cortar la alameda al vecino porque el código civil dice que no se puede plantar a menos de tres metros del límite y los jueces le dijeron que si no tenía ningún motivo por el cual hacer ese pedido, sino que solamente lo hacía para perjudicar al vecino, eso era un “abuso” del derecho. Por eso, si ustedes quieren más precisiones del término, van a las colecciones de jurisprudencia, buscan “abuso del derecho” y allí, en lugar de encontrar una definición lo que van a ir viendo son juicios con situaciones concretas en donde los jueces dijeron en cada caso en qué consistía el “abuso del derecho”. Pero siempre puede haber situaciones nuevas, imprevistas, en donde tenga que decirse que hay abuso del derecho sin que hubiera antecedentes iguales.

En estos casos deliberados de textura abierta del lenguaje jurídico, el significado de un concepto se deja algo indeterminado para que las decisiones judiciales vayan incluyendo muchas más situaciones de las que se tienen previstas al inicio al inicio. Entonces cuando la ley habla, por ejemplo, de que tiene que ser “razonable” la fundamentación de un acto de la autoridad, un acto administrativo, no dice exactamente qué es lo razonable, no quiere tener una precisión que termine dejando afuera a actos irrazonables, sino que lo deja para que a medida que vayan sucediendo los casos los jueces puedan ir precisando y orientando. Por eso se llama *abierto*, porque se deja como la puerta abierta para que el significado se vaya completando en la práctica.

El lenguaje científico tiene la ventaja de la precisión y de la claridad en los límites, pero tiene a su vez la dificultad de la rigidez y que no se adapta a los cambios, sobretodo cuando se quiere utilizar el lenguaje con la precisión de las ciencias naturales en las ciencias sociales. En cambio los lenguajes naturales tienen el defecto de

la imprecisión, pero también esa es una ventaja que permite que se vayan adaptando permanentemente a nuevas circunstancias que son impredecibles y es por eso que casi siempre encontramos la forma de nombrarlas. De allí los fenómenos de ambigüedad, vaguedad, textura abierta, porque el lenguaje cotidiano tiende a modificarse continuamente, a ampliarse, a tener nuevos significados, a medida que las realidades que representamos en él van cambiando.